

某某私宅。第三人李某乙的房屋在原告的房屋的前面，距离原告李某甲房屋有一条宽6.9米，长12.6米的平行通道，从未发生过争议。2022年4月，李某乙取得某镇政府的宅基地审批后拆旧建新房，侵占了原告李某甲宽3.3米，长12.6米的土地，某镇政府给李某乙审批农村宅基地的行为，严重影响原告李某甲的生产生活与通行，原告不服诉至法院，请求撤销被告颁发给李某乙的《农村宅基地批准书》。

【案件焦点】

原告与本案宅基地审批行为是否有利害关系。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第十二条规定：“有下列情形之一的，属于行政诉讼法第二十五条第一款规定的‘与行政行为有利害关系’：（一）被诉的行政行为涉及其相邻权或者公平竞争权的……”据此，相邻权受损属于行政诉讼原告适格的情形之一，但权利人只能对相邻权产生直接影响的行政行为提起诉讼。本案中，案涉宅基地批准书所审批的内容包括宗地面积、权属、界址等，但不对通风、采光、通行等相邻权产生直接影响，因此，原告以其通行权利受侵害为由提起本案诉讼，与被诉的农村宅基地审批行政行为不具有法律上的利害关系，无权提起本案行政诉讼，其起诉依法应予驳回。

广西壮族自治区贵港市港北区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第六十九条第一款第八项的规定，裁定如下：

驳回原告李某甲的起诉。

李某甲不服一审裁定，提出上诉。

广西壮族自治区贵港市中级人民法院经审理认为，同意一审法院意见。裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

相邻权属于民事权利范畴，是从相邻关系当中衍生出来的一项不动产权。所谓相邻关系是指，两个或两个以上相互毗邻不动产的所有权人或者使用权人，在行使权利的过程中，因相互之间应当给予便利和接受限制而发生的权利义务关系。设立相邻关系制度的目的在于物尽其用，充分发挥不动产的效用。在某些情况下，如果一方不能从相邻另一方获得便利，其不动产就不便利用甚至难以利用。因此，基于法律规定或者当地习惯，赋予一方不动产的权利人利用相邻不动产的权利，就是一个明智的选择，而这种权利就是相邻权。相邻权主要出现于物权行使的以下五种情形：一是自然流水的利用；二是通行；三是建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管等；四是通风、采光和日照；五是排污。与相邻权相对的是相邻不动产权利人的义务，前三种情形对应的是作为义务，即为自然流水利用、通行及特定建设行为提供便利的义务，后两种情形对应的则是不作为义务，即不得为侵权行为的义务。

通常情况下，相邻权受到的损害都与相邻不动产的权利人不履行或者不充分履行相应义务有关，因此，相邻权人寻求司法救济通常可以通过民事诉讼解决。但在某些情况下，行政机关的行政行为也会对相邻权人产生影响。符合以下条件的，相邻权人具有提起行政诉讼的主体资格：一是行政行为通常针对相邻不动产而为，如批准相邻土地上的工程建设；二是从诉讼主张上看，相邻权受到损害具有可能性，如当事人提出上述批准建设的工程与原告的建筑间距过窄，影响其通风、采光等相邻权；三是行政机关作出被诉行政行为时所适用的行政实体法律规范，是否要求行政机关考虑、尊重和保护原告诉请保护的权利和利益，如相邻权人起诉批准建设的土地审批行为，其不具备原告主体资格，相关规则并不要求政府部门在审批土地时考虑是否影响相邻权的问题。因此，本案中，根据土地管理法等相关规定，案涉宅基地批准书所审批的内容包括宗地面积、权属、界址等，但不通风、采光、通行等相邻权产生直接影响，因此，原告以其通行权利受侵害为由提起本案诉讼，与被告的农村宅基地审批行政行为不具有法律上的利害关系，无权提起本案行政诉讼，原告的起诉依法应予驳回。

编写人：广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 林丽宁

行政机关将同一区域内独家特许经营权
通过行政许可先后授予给不同的经营者，先经营者
对行政机关重复许可的行政行为有权提起行政复议

——广东某某公司诉某市人民政府特许经营许可案

【案件基本信息】

1.裁判文书字号

广东省揭阳市中级人民法院(2023)粤52行初4号行政判决书

2.案由：特许经营许可纠纷

3.当事人

原告：广东某某公司

被告：某市人民政府

第三人：某市生态环境局、揭阳某某公司

【基本案情】

2010年，揭阳某某公司(乙方)与某市环境监测站(甲方)签订了《特许经营合同》，约定建立医疗废物处置中心，由乙方以BOT方式(一种将基础设施的经营权进行有限期抵押以筹集资金的投融资方式)全额投资建立，项目建设、安装并验收合格后，移交给乙方经营管理，乙方有权获得本项目一定期限的特许经营权，并有权在约定期限内自主经营，期限届满后再将本项目的固定资产移交给甲方。主要经营收集焚烧处置揭阳市辖区范围内的所有医疗机构产生的医疗废物以及符合国家规定处理的其他废物。经营期限为25年。在约定

的经营期限内，甲方不得自行经营或批准建设同类型医疗废物集中处置项目，以后法律、法规，以及省、部级规范性文件有新规定的除外。揭阳某某公司持有某市生态环境局于2009年7月23日颁发的《危险废物经营许可证》，核准经营危险废物类别“医疗废物 (HW01)”、核准经营方式为“收集、贮存、处置”，有效期限至2025年。2022年12月30日，某市生态环境局向广东某某公司颁发《危险废物经营许可证》，载明广东某某公司核准经营内容为“医疗废物 (HW01)”、核准经营方式为“收集、贮存、处置”，有效期限至2023年。揭阳某某公司不服某市生态环境局对广东某某公司作出上述《危险废物经营许可证》的行政行为，向某市人民政府申请行政复议。某市人民政府作出《行政复议决定书》，决定撤销某市生态环境局作出《危险废物经营许可证》的行政行为；责令某市生态环境局在法定期限内对广东某某公司提出的申请依法重新进行处理。广东某某公司不服《行政复议决定》，向揭阳市中级人民法院提起行政诉讼，请求撤销某市人民政府作出的《行政复议决定书》。

【案件焦点】

1.第三人揭阳某某公司与第三人某市生态环境局作出的案涉《危险废物经营许可证》是否存在利害关系；2.第三人揭阳某某公司申请行政复议是否超出法定期限；3.被告某市人民政府作出的案涉行政复议是否合法。

【法院裁判要旨】

广东省揭阳市中级人民法院经审理认为：揭阳某某公司持有有效的《危险废物经营许可证》，并提供相关证据主张其获得一定期限内的某市医疗废物处置中心项目独家特许经营权，且该特许经营权现处于有效期限内。特许经营合同已明确约定在经营期限内，甲方不得自行经营或批准建设同类型医疗废物集中处置项目。同时，某市环境监测站是经某市政府授权，具有签约的主体资格。故，在案涉行政许可事项直接影响到他人重大利益关系的情况下，行政机关在作出行政许可决定前，应当依法告知申请人、利害关系人享有陈述、申辩、听证等权利。因此，揭阳某某公司与某市生态环境局作出的案涉《危险物品经营

许可证》行政行为存在利害关系。揭阳某某公司不服上述重复许可行为，向某市人民政府提出复议申请，复议主体适格。

第三人某市生态环境局于2022年12月30日向原告颁发案涉《危险废物经营许可证》，于2023年1月9日在该局官网发布办理情况，但没有告知第三人 揭阳某某公司。第三人称于2023年4月16日通过浏览某市生态环境局网站才 得知，于2023年4月17日向被告申请行政复议。因此，由于第三人揭阳某某 公司直到2023年4月16日才知道上述《危险废物经营许可证》的行政行为。行政机关作出行政行为未告知复议期限的，从知道或者应当知道行政行为内容 之日起，申请人申请复议的期限最长不得超过一年。明显第三人提出复议申请 的期限并没有超过最长一年期限。被告某市人民政府对第三人揭阳某某公司作 出的案涉《行政复议决定书》的行政行为，认定事实清楚，证据充分，适用法律基本正确，程序合法，本院依法予以支持。

广东省揭阳市中级人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回原告广东某某公司的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

独家特许经营合同约定先经营者取得一定区域、相应期限的医废处置中心项目的独家特许经营权。先经营者基于其所签订的特许经营合同的相关合同利益、信赖利益应得到保护。

一、行政复议主体资格认定及制度价值

行政机关将同一区域具有排他性的独家特许经营权通过行政许可给不同的经营者，对已获得特许经营权经营者的信赖利益造成实质性影响。被复议的行政行为对先经营者之权利造成实际影响，该影响不仅包括对其权利本身之处分，也影响其权利之实现。先经营者据此有提起行政复议主体资格。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第十二条规定的“与行政行为有利害关系”是指行政行为须能够创设、变更或者消灭

其权利义务。本案中，人民法院从以下三个方面全面审查：第三人自身的合法权益、确定的行政行为、利益受损与行政行为之间存在的直接因果关系。某市生态环境局向其他经营者颁发《危险物品经营许可证》的行政行为对揭阳某某公司的权利造成实际影响，对其权利实现造成现实阻碍，侵犯了其作为先经营者的合法权益。因此，人民法院依法支持某市人民政府撤销许可证，并责令某市生态环境局重新处理的行政复议决定。

行政复议第三人虽不是行政行为的直接相对人，但复议结果可能对其合法权益产生损害或影响，因此，行政复议第三人制度体现了行政机关依法行政的基本要求，是维护利害关系人合法权益、监督行政机关依法行政、保证正确、及时地化解行政争议的需要。

二、行政机关与社会资本合作时应遵循诚实信用原则

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性及其他危害性的废物。焚烧处理医废具有快速减容、减量、减毒的能力，成为当前我国处置医废主要方法。

特许经营主要涉及与民生密切相关的领域，如本案涉及的医疗废物处置领域。处理不当则会损害公共利益，扰乱公共秩序，降低公众对政府的信赖感。所以需要审视特许经营权重复许可的效力认定以及归责，维护社会公共利益。

经营者发现在特许经营区域内存有其他第三方主体开展同类经营的行为，应立即与主管部门沟通竭力主张权益，并视具体情况立即提起行政复议或行政诉讼，主张撤销主管机关重复实施行政许可的违法行为，以此避免发生“第三方主体业已开展相关建设和经营，如撤销该违法行政许可行为，可能对公共利益造成重大损害，而致使法院不予撤销”的情形。同时，对于政府部门而言，在将同一特许经营权授予新的公司时，充分履行通知程序，通知先前的特许经营权人。先前的公司不满意即有异议，向主管机关反映意见，或者拿起法律武器维护合法权益。通知程序功效在于，一方面，若先前的社会资本确实享有特许经营权，该通知即可以起到警示作用，警示该公司自身的合法权益将会受到侵犯，及时维护自身利益；另一方面，若先前公司确已不再享有特许经营权，

该通知对于社会资本本身也是一种激励机制，以此来促进社会资本的有效竞争，促进市场的良性发展，鼓励社会资本提升服务质量。

《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》中明确：“大力推进法治政府和政务诚信建设，地方各级政府及有关部门要严格兑现向社会及行政相对人依法作出的政策承诺，认真履行在招商引资、政府与社会资本合作等活动中与投资主体依法签订的各类合同，不得以政府换届、领导人员更替等理由违约毁约，因违约毁约侵犯合法权益的，要承担法律和经济责任。”本案切实保护了先经营者的信赖利益，同时规范了行政机关对排他性的独家特许经营实施重复许可的行为。特别需要指出的是，行政机关与社会资本合作等行政管理环节中，尤其要遵循法治政府、诚信政府原则，依法践行对行政相对人作出的承诺，彰显了行政审判在优化法治化营商环境中的重要作用。有力维护特许经营许可的稳定性和企业的合同权益，为今后此类问题的解决提供了重要参考。

编写人：广东省揭阳市中级人民法院 曾舒扬

行政机关通过法律文书送达、短信、网络公告等方式告知行政相对人拟作出的行政行为，已经充分保障行政相对人的陈述申辩权

—— 刘某诉某车辆管理所、某市交警支队注销机动车驾驶证案